



PUTUSAN
Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **AHMAD RAMADHAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI.**

Tempat lahir : Tangerang.

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 17 September 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Kebon Besar RT.002 / RW.001, Desa Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (tidak lulus).

II. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN.**

Tempat lahir : Tangerang.

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 7 Februari 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Rawa Lumpang RT.002 / RW.012, Desa Salemban Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (tidak lulus).

Para Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak



sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukt surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 No. Reg. Perkara: PDM-278/TNG/09/2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AHMAD RAMADHAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. AHMAD RAMADHAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan** pidana penjara terhadap **Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin**



MARUDIN selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756, atas nama LENAWATI beserta 1 (satu) buah kunci motornya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756 atas nama LENAWATI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH;

- 1 (satu) buah kunci letter Y;
- 1 (satu) anak kunci letter Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 yang mohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini atas Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-278/TNG/09/2024, tanggal 13 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN**, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 21.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Pembangunan I RT.004 RW.001 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan**



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK bin (Alm) ROSIDI mendatangi tempat tongkrongan warung kopi Bu EET dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci letter Y, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK bin (Alm) Rosidi bertemu dan mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan “YUK KITA CARI MOTOR”, kemudian setelah Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB menyetujuinya, mereka langsung berangkat bersama-sama dengan membawa kendaraan Honda REVO (Nomor identitas dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) dengan posisi Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) Rosidi berada di depan sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB membonceng di belakang, kemudian mereka bersama -sama pergi ke Desa Lemo Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang untuk mencari target sepeda motor yang kemungkinan bisa untuk dicuri. lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB langsung memberhentikan sepeda motornya di depan rumah saksi (korban) ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH yang beralamat di Desa Lemo RT.003 RW.006 Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dikarenakan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JM2124KK534639 Nomor Mesin JM21E2511756 A.n LENAWATI milik saksi (korban) ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH terparkir di depan rumah saksi korban yang tidak terpagar, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) Rosidi memberhentikan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK bin (Alm) ROSIDI turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB di atas sepeda motor untuk memantau situasi sekitar untuk memastikan dalam keadaan aman. Setelah itu Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mendekati sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM warna hitam tahun 2019 Nomor Rangka MH1JM2124KK534639 Nomor Mesin JM21E2511756 A.n LENAWATI milik saksi (korban) ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH yang dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) Rosidi merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter Y yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dengan cara diputar dan dibobol



stop kontak kuncinya hingga mesin dapat menyala. Setelah itu Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3465-CNM warna hitam tahun 2019 milik saksi korban tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut yang kemudian disusul oleh Terdakwa II M ABDUL MNUTALIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo (Nomor identitas dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) ke tempat tongkrongan warung kopi Bu EET;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Desa Lemo RT.003/RW.006, Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756 atas nama LENAWATI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saksi datang main ke rumah temannya yang berada di Jalan Desa Lemo RT.003/RW.006, Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, lalu saksi memarkirkan sepeda motornya Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM dalam keadaan dikunci stang di depan halaman rumah teman saksi, selanjutnya saksi ngobrol bareng didalam rumah teman saksi tersebut, kemudian saksi menginap di rumah teman saksi tersebut, dimana besok pagi sekitar pukul 06.00 WIB saksi bangun dan berpamitan akan pulang, ternyata sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi telah hilang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut harganya Rp.12.500.000,00

Halaman 5 dari 18 PUTUSAN Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng



(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh Polres Metro Tangerang Kota kalau sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi telah ditemukan, dan Para Terdakwa sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik saksi telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Metro Tangerang Kota;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **JARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama Ipda AGUS HARI MAHARDIKO beserta anggota tim opsional lainnya melaksanakan kegiatan patroli mobile guna mengantisipasi curat, curas, curmamor (3C), selanjutnya saksi bersama Ipda AGUS HARI MAHARDIKO beserta anggota tim opsional lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Telukanaga yang akan melakukan penjualan kendaraan hasil curian, kemudian saksi bersama Ipda AGUS HARI MAHARDIKO beserta anggota tim opsional lainnya melakukan pengecekan ke alamat yang dimana diduga pelaku akan melakukan penjualan kendaraan hasil curian, kemudian saksi bersama Ipda AGUS HARI MAHARDIKO beserta anggota tim opsional lainnya berhasil menangkap para pelakunya (Para Terdakwa) dan langsung melakukan pengecekan terhadap kendaraan hasil curian yang akan dijual tersebut, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756, dan juga melakukan interogasi kepada Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa mengakui dan menunjukkan posisi tempat penyimpanan kunci letter Y dan mata kunci, kemudian saksi bersama Ipda AGUS HARI MAHARDIKO beserta anggota tim opsional lainnya membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Tangerang Kota untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. AHMAD RAMADHAN Alias PENDEK merupakan target DPO yang selama ini di cari oleh pihak Kepolisian dikarenakan saksi mendapatkan laporan bahwa Terdakwa I. AHMAD RAMADHAN Alias PENDEK telah berkali-kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 18 PUTUSAN Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di depan Indomaret di Jalan Kampung Melayu Timur, Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satreskrim Polres Tangerang Kota karena Para Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756 milik Sdr. ACEP SUNANDAR;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK mendatangi tempat tongkrongan warung kopi Bu EET dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci letter Y, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK bertemu dan mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan "YUK KITA CARI MOTOR", kemudian setelah Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB menyetujuinya, Para Terdakwa langsung berangkat bersama-sama dengan membawa kendaraan Honda REVO (Nomor identitas dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) dengan posisi Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK membonceng Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB, kemudian Para Terdakwa bersama-sama pergi menuju ke Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk mencari target sepeda motor yang kemungkinan bisa untuk dicuri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK langsung memberhentikan sepeda motornya di depan rumah warga yang beralamat di Desa Lemo RT.003/RW.006, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang karena Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik Sdr. ACEP SUNANDAR terparkir di depan rumah warga yang tidak terpagar dan Para Terdakwa akan mencuri sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik Sdr. ACEP SUNANDAR, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL

Halaman 7 dari 18 PUTUSAN Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng



MUTALIB berada di atas sepeda motor untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK mendekati sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM yang dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter Y yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK dengan cara diputar dan dibobol stop kontak kuncinya hingga mesin dapat menyala, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik Sdr. ACEP SUNANDAR tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut, yang kemudian disusul oleh Terdakwa II. M ABDUL MNUTALIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo (Nomor identitas dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) ke tempat tongkrongan warung kopi Bu EET;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik Sdr. ACEP SUNANDAR tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik Sdr. ACEP SUNANDAR tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa / Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756, atas nama LENAWATI beserta 1 (satu) buah kunci motornya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756 atas nama LENAWATI;
- 1 (satu) buah kunci letter Y;
- 1 (satu) anak kunci letter Y;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi ACEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNANDAR Bin ALAMSYAH, saksi JARMAN dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Desa Lemo RT.003/RW.006, Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511 756 milik saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mendatangi tempat tongkrongan warung kopi Bu EET dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci letter Y, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI bertemu dan mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan "YUK KITA CARI MOTOR", kemudian setelah Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN menyetujuinya, Para Terdakwa langsung berangkat bersama-sama dengan membawa kendaraan Honda REVO (Nomor identitas dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) dengan posisi Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI membonceng Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN, kemudian Para Terdakwa bersama -sama pergi menuju ke Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk mencari target sepeda motor yang kemungkinan bisa untuk dicuri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI langsung memberhentikan sepeda motornya di depan rumah warga yang beralamat di Desa Lemo RT.003/RW.006, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang karena Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR terparkir di depan rumah warga yang tidak terpagar dan Para Terdakwa akan mencuri sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin

Halaman 9 dari 18 PUTUSAN Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng



MARUDIN berada di atas sepeda motor untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mendekati sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM yang dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter Y yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dengan cara diputar dan dibobol stop kontak kuncinya hingga mesin dapat menyala, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut, yang kemudian disusul oleh Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUNTALIB Bin MARUDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo (Nomor identitas dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) ke tempat tongkrongan warung kopi Bu EET;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik Saksi ACEP SUNANDAR tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yaitu:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barangsiapa”** dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **“Barangsiapa”** yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **AHMAD RAMADHAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Penerbit alumni AHAEM-PETHEAEM Jakarta, 1983, halaman 591);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Desa Lemo RT.003/RW.006, Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Para Terdakwa telah mengambil



1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511 756 milik saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mendatangi tempat tongkrongan warung kopi Bu EET dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci letter Y, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI bertemu dan mengajak Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan "YUK KITA CARI MOTOR", kemudian setelah Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN menyetujuinya, Para Terdakwa langsung berangkat bersama-sama dengan membawa kendaraan Honda REVO (Nomor identitas dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) dengan posisi Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI membonceng Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN, kemudian Para Terdakwa bersama-sama pergi menuju ke Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk mencari target sepeda motor yang kemungkinan bisa untuk dicuri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI langsung memberhentikan sepeda motornya di depan rumah warga yang beralamat di Desa Lemo RT.003/RW.006, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang karena Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR terparkir di depan rumah warga yang tidak terpagar dan Para Terdakwa akan mencuri sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN berada di atas sepeda motor untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mendekati sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM yang dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter Y yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I. AHMAD



RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dengan cara diputar dan dibobol stop kontak kuncinya hingga mesin dapat menyala, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut, yang kemudian disusul oleh Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUNTALIB Bin MARUDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo (Nomor identitas dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) ke tempat tongkrongan warung kopi Bu EET;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUNTALIB Bin MARUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM Nomor Rangka: MH1JM2124KK 534639, Nomor Mesin: JM21E2511 756 milik saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga: “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terbukti Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUNTALIB Bin MARUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM Nomor Rangka: MH1JM2124KK 534639, Nomor Mesin: JM21E2511 756 milik saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik Sdr. ACEP SUNANDAR tersebut, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUNTALIB Bin MARUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM Nomor Rangka: MH1JM2124KK 534639, Nomor Mesin: JM21E2511 756 milik saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH tersebut adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Unsur Keempat: "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terbukti Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM Nomor Rangka: MH1JM2124KK 534639, Nomor Mesin: JM21E2511 756 milik saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH tersebut dilakukan dengan cara, yakni pada sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI langsung memberhentikan sepeda motornya di depan rumah warga yang beralamat di Desa Lemo RT.003/RW.006, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang karena Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR terparkir di depan rumah warga yang tidak terpagar dan Para Terdakwa akan mencuri sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik Sdr. ACEP SUNANDAR, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN berada di atas sepeda motor untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mendekati sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM yang dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter Y yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dengan cara diputar dan dibobol stop kontak kuncinya hingga mesin dapat menyala, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut, yang kemudian disusul oleh Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUNTALIB Bin MARUDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo (Nomor identitas

Halaman 14 dari 18 PUTUSAN Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) ke tempat tongkrongan warung kopi Bu EET, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Unsur Kelima : “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI langsung memberhentikan sepeda motornya di depan rumah warga yang beralamat di Desa Lemo RT.003/RW.006, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang karena Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR terparkir di depan rumah warga yang tidak terpagar dan Para Terdakwa akan mencuri sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN berada di atas sepeda motor untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mendekati sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM yang dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter Y yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dengan cara diputar dan dibobol stop kontak kuncinya hingga mesin dapat menyala, selanjutnya Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM milik saksi ACEP SUNANDAR tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut, yang kemudian disusul oleh Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUNTALIB Bin MARUDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo (Nomor identitas dan kepemilikan kendaraan tidak diketahui secara jelas) ke tempat tongkrongan warung kopi Bu EET;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias

Halaman 15 dari 18 PUTUSAN Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng



PENDEK Bin (Alm) ROSIDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019, No.Pol: B-3465-CNM Nomor Rangka: MH1JM2124KK 534639, Nomor Mesin: JM21E2511 756 milik saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter Y untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut dapat dibuktikan pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Para Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I. AHMAD RAMADAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI pernah dijatuhi pidana melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" pada tahun 2022;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756, atas nama LENAWATI beserta 1 (satu) buah kunci motornya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756 atas nama LENAWATI tersebut adalah merupakan barang-barang milik saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH, maka beralasan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter Y dan 1 (satu) anak kunci letter Y tersebut adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AHMAD RAMADHAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing:
 - Terdakwa I. **AHMAD RAMADHAN Alias PENDEK Bin (Alm) ROSIDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 - Terdakwa II. **MUHAMMAD ABDUL MUTALIB Bin MARUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor

Halaman 17 dari 18 PUTUSAN Nomor 1763/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JM21E2511756, atas nama LENAWATI beserta 1 (satu) buah kunci motornya;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3465-CNM, warna hitam, tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM2124KK534639, Nomor Mesin: JM21E2511756 atas nama LENAWATI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ACEP SUNANDAR Bin ALAMSYAH;

- 1 (satu) buah kunci letter Y;
- 1 (satu) anak kunci letter Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025**, oleh kami, **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ISMAIL HIDAYAT, S.H.,M.H.** dan **FAKHRUDDIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **CANDRA DEWI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **FIRNADIA YULIA WAHDA, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ISMAIL HIDAYAT, S.H.,M.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.

2. FAKHRUDDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

CANDRA DEWI, S.H.